

1501928-66.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALISSON DA LUZ BISPO CANDIDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

ALISSON DA LUZ BISPO CÂNDIDO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006 porque, supostamente, em 10 de agosto de 2022, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

Processo Digital 1501928-66.2022.8.26.0542 | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501928-66.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALISSON DA LUZ BISPO CANDIDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

ALISSON DA LUZ BISPO CÂNDIDO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006 porque, supostamente, em 10 de agosto de 2022, por volta de 20h30, na Rua Domingos Ferreira de Moura, 1, Bandeiras, Osasco, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 19 porções de "maconha", 75 de cocaína e 2 de "crack", substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica.

Consta que apurado que Policiais Militares patrulhavam pela via pública situada no local dos fatos, quando se depararam com Alisson em atitude suspeita, sentado em uma escada, aparentemente usando drogas.

Diante disso, efetuaram sua abordagem. Em revista pessoal, encontraram consigo a quantia de R\$ 20,00.

Indagado, confessou estar traficando no local, mostrando aos Policiais onde guardava a droga que vendia, a saber, em uma lixeira próxima de onde se encontrava. No local, os Policiais lograram encontrar as ditas drogas e R\$ 34,60.

"... A traficância, portanto, evidencia-se: a) pela conduta de ALISSON, que deu azo à sua abordagem; b) pela apreensão das drogas em quantidade e acondicionamento usuais para o tráfico; e c) pela confissão informal..."

O denunciado foi notificado (fl. 87) e apresentou defesa prévia (fls. 99/101).

Laudo de exame químico-toxicológico às fls. 91/93.

A denúncia foi recebida em 14 de setembro de 2022 (fls. 103/104).

Designou-se audiência (fl. 105).

O réu foi citado (fl. 115).

Na solenidade, ouviram-se duas testemunhas e o acusado, bem como se concedeu liberdade ao réu (fls. 134/139 e registros audiovisuais).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou procedência (fls. 147/153), e a Defesa afirmou improcedência, ou desclassificação, ou brandura (fls. 162/173).

É o relatório.

Decido.

Processo pronto para ser julgado e em ordem, com inicial apta; notificação; defesa prévia; recebimento da denúncia; citação; colheita de provas e interrogatório; memoriais. Profero sentença por vinculada.

Não configurada, hipótese de absolvição sumária. O feito tramitou amparado em justa causa, provas de materialidade e indícios de autoria.

Audiência virtual/mista, respeitados, todos os direitos do acusado.

Não há preliminares a apreciar. Desclassificação é mérito.

A pretensão punitiva é improcedente, por falta de provas bastantes.

A materialidade e a autoria vinham sinalizadas às fls. 01/06 (registros dos atos da prisão em flagrante); 07/09 (registro da ocorrência); e 11/14 e 91/93 (laudos de constatação e de exame químico-toxicológico). Porém, faltam provas suficientes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da prática dos fatos pelo acusado.

O Policial Militar Eder Piovezani Silva afirmou (registro audiovisual) que o réu foi abordado em escadão porque parecia estar usando droga, e tinha R\$ 20,00. O acusado disse que estava traficando drogas (pessoas chegavam, pagavam-lhe, e ele ia buscar o entorpecente). Levou a equipe a viela a uns cinco metros, e sob compartimento parecido com lixeira se encontraram drogas. Não tinham visto o réu em contato com a droga, nem em aparente comércio de tóxicos. Não sabe dizer se foi dito ao réu que ele podia ficar em silêncio. Somente o réu estava no local. Já havia abordado o acusado antes. A abordagem foi filmada.

O Policial Militar Marcio Moraes de Araujo confirmou o dito pelo colega, afirmando que o réu apontou onde estava o entorpecente – a droga não estava no campo de visão a partir do escadão, era necessário virar a esquina. Não recordado ao certo se foi esclarecido ao réu que podia ficar em silêncio (registro audiovisual).

Perante a Autoridade Policial, o réu permaneceu em silêncio (fl. 06).

Em Juízo, o acusado disse (registro audiovisual) que estava usando maconha no escadão, perto da casa da esposa, e foi abordado. Os Policiais procuraram e vieram com os entorpecentes apreendidos. Já havia sido abordado usando maconha. É usuário de cocaína e maconha. Os Policiais toda hora o param e pegam seu dinheiro, e ficam falando que vão pegá-lo.

Em que pese os elementos de informação colhidos em sede inquisitorial, em Juízo não se demonstrou, acima de dúvida razoável, que o acusado era, de fato, o proprietário/possuidor das porções de drogas apreendidas.

O réu negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, e os Policiais Militares ouvidos em Juízo não o viram manuseando as ditas drogas, ou realizando qualquer ato típico de mercancia de estupefacientes.

A atitude suspeita do réu não o vincula, por si só, às drogas apreendidas, e sem

que se estabeleça em contraditório judicial um vínculo seguro entre o acusado e os entorpecentes apreendidos, a dúvida, neste momento processual, beneficia Alisson. A Acusação não se desincumbiu de seu ônus.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva, e ABSOLVO ALISSON DA LUZ BISPO CÂNDIDO quanto à acusação destes autos, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Réu em liberdade quanto aos presentes.

Sem mais ônus. Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C..

Osasco, 20 de outubro de 2022.

Márcia de Mello Alcoforado Herrero

Juíza de Direito Auxiliar

(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA